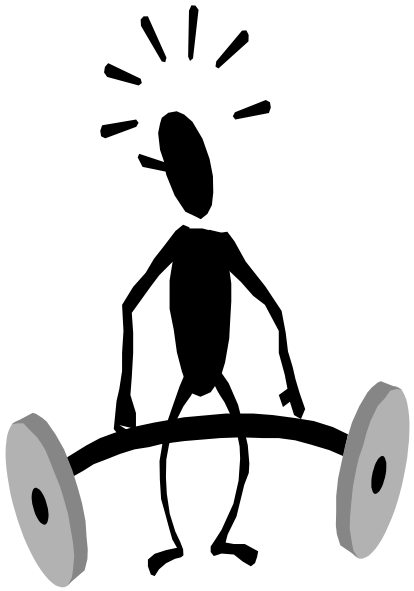
CHUYÊN ĐỀ 1

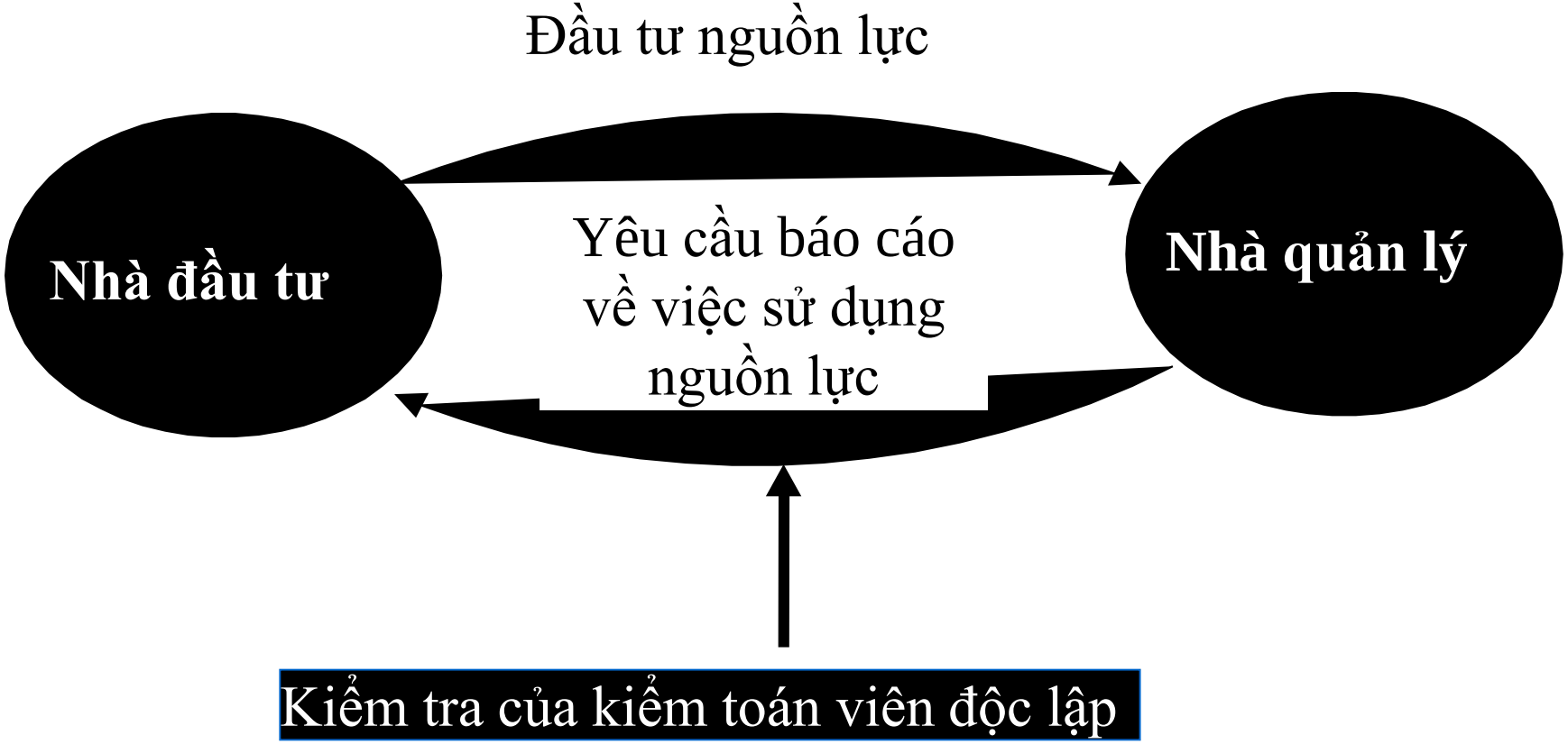
TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Nội dung

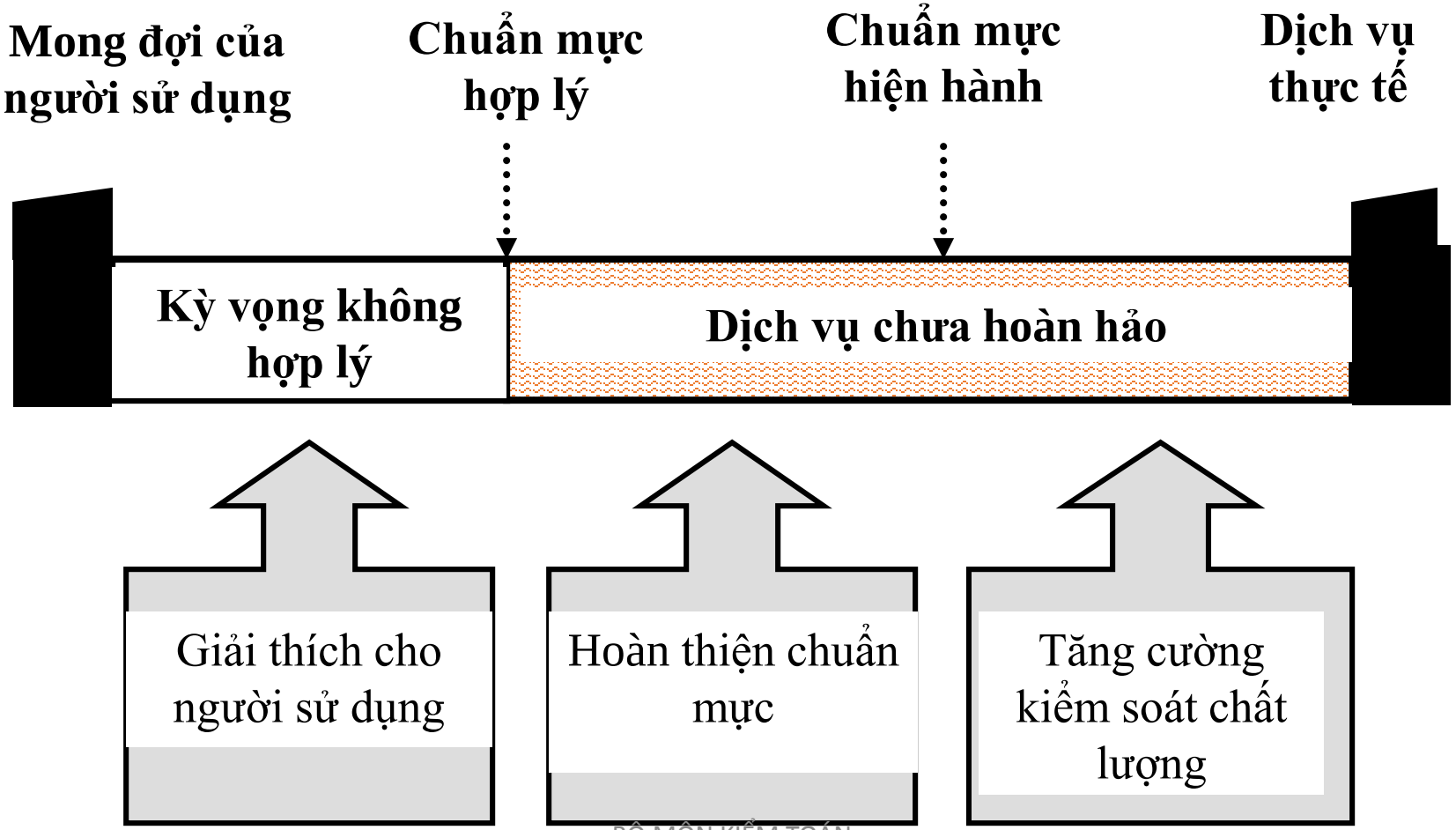
- Tổng quan
- Mục tiêu tổng thể
- Trách nhiệm của KTV với gian lận trên BCTC
- Trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán



TỔNG QUAN


Đầu tư nguồn lực
Nhà đầu tư
Yêu cầu báo cáo
về việc sử dụng
nguồn lực
Nhà quản lý
Kiểm tra của kiểm toán viên độc lập

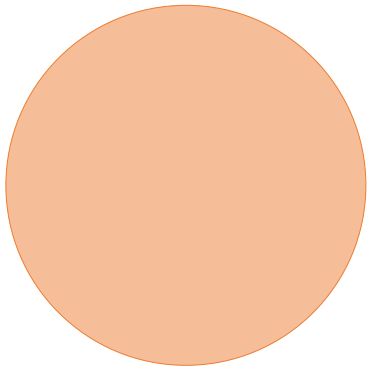
KHOẢNG CÁCH GIỮA MONG ĐỢI VÀ HIỆN THỰC (Expectation Gap)



CHUẨN MỰC VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA KTV

VSA 200

MỤC TIÊU TỔNG THỂ CỦA KTV VÀ DN KIỂM TOÁN



VSA 240

Trách nhiệm của KTV liên quan đến gian lận

VSA 250

Hành vi không tuân thủ

VSA 260

Trao đổi với Ban Quản trị

VAS 200

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

YÊU CẦU

MỨC ĐỘ ĐẢM BẢO DỊCH VỤ :BẢO ĐẢM HỢP LÝ

PHÂN BIỆT TRÁCH NHIỆM CỦA KTV VÀ BGĐ, BQT ĐỐI VỚI BCTC

MỤC TIÊU TỔNG THỂ CỦA KTV & DN KIỂM TOÁN

Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng BCTC xét trên các phương diện tổng thể, …..

→ Đưa ý kiến về việc BCTC được lập phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng, trên các khía cạnh trọng yếu

Lập báo cáo kiểm toán và trao đổi thông tin phù hợp với các phát hiện của KTV

Khuôn khổ về lập và trình bày BCTC

Khuôn khổ về trình bày hợp lý: yêu cầu phải tuân thủ các quy định của khuôn khổ đó, và:

- Có thể …..

so với các quy định cụ thể của khuôn khổ;

- Có thể thực hiện khác với một hoặc một số yêu cầu của khuôn khổ nhưng rất hạn hữu.

Khuôn khổ tuân thủ: chỉ được yêu cầu tuân thủ các quy định của khuôn khổ.

Yêu cầu

Tuân thủ quy định về
Duy trì thái độ
Thực hiện các xét đoán chuyên môn
Thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp
Thực hiện cuộc kiểm toán theo



KTV chỉ có thể đảm bảo hợp lý do những hạn chế tiềm tàng sau đây:

- ✓ Điều kiện thực hiện kiểm toán với thời gian và giá phí hợp lý (Quan hệ chi phí và lợi ích)
- ✓ Những vấn đề khác: gian lận, không tuân thủ, bên có liên quan, hoạt động liên tục

Enron

- It is alleged that this company hid its real level of debt by putting 8,5 billion of group liabilities into special purpose vehicles whose account were not consolidated with those of the company . The group became bankrupt and the audit firm , Athur Andersen, went out of business as a result of obstructing justice by, among other things, shredding documents relating to the audit.

Nguồn: Princiles of Fraud examination , Joseph T.Wells

PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

BGĐ và BQT đơn vị được kiểm toán chịu trách nhiệm về:

Lập và trình bày BCTC phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng;

Thiết lập kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo BCTC không còn sai sót trọng yếu

Cung cấp cho KTV quyền tiếp cận các tài liệu, thông tin, nhân sự cần thiết cho cuộc kiểm toán

KTV và DN kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, chuẩn bị và trình bày ý kiến của mình về BCTC.

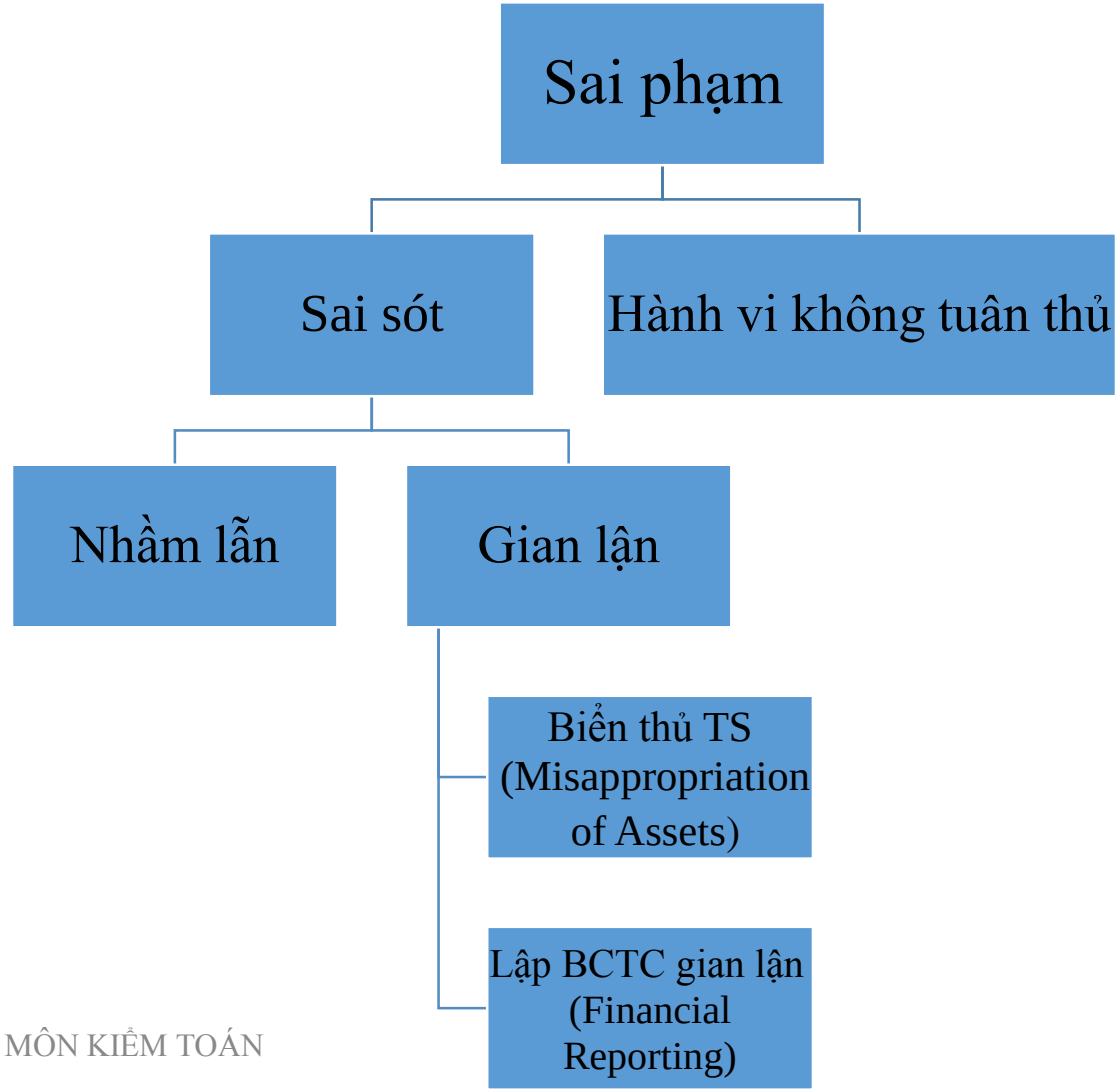
→ ***Việc kiểm toán BCTC không làm giảm nhẹ trách nhiệm của Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị được kiểm toán đối với BCTC***

Enron

- It is alleged that this company hid its real level of debt by putting 8,5 billion of group liabilities into special purpose vehicles whose account were not consolidated with those of the company . The group became bankrupt and the audit firm , Athur Andersen, went out of business as a result of obstructing justice by, among other things, shredding documents relating to the audit.

Nguồn: Princiles of Fraud examination , Joseph T.Wells

Phân loại sai sót



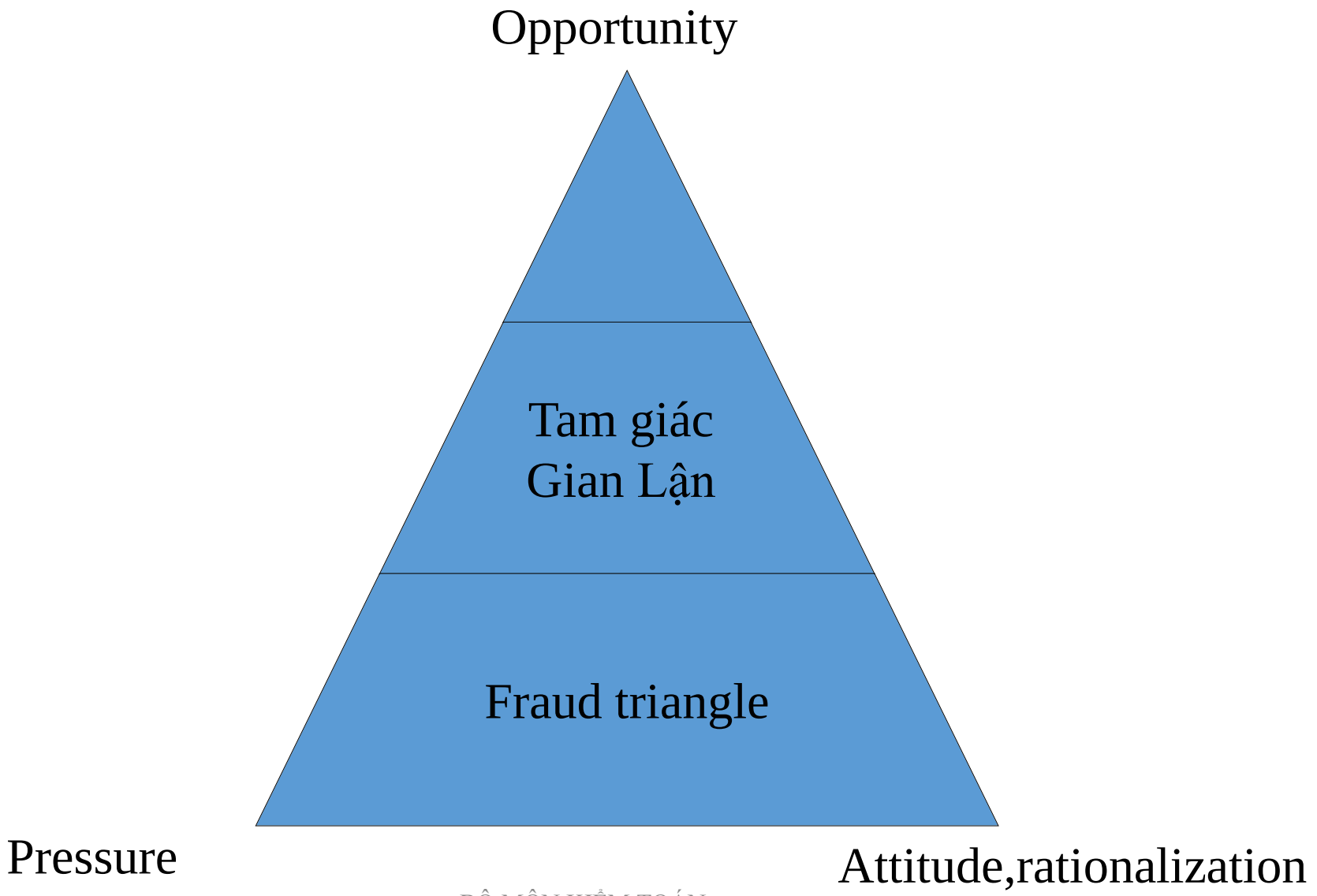
VSA 240

Gian lận

Là hành vi do một hay nhiều người trong Ban quản trị, Ban Giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện bằng các hành vi gian dối để thu lợi

Gian lận, dù là việc lập báo cáo tài chính gian lận hay biển thủ tài sản, đều có liên quan đến động cơ hoặc áp lực phải thực hiện hành vi gian lận, một cơ hội rõ ràng để thực hiện điều đó và việc hợp lý hoá hành vi gian lận.

Đặc điểm của gian lận



Ví dụ về gian lận trên báo cáo tài chính

Áp lực: khả năng sinh lợi của công ty bị sút giảm do cạnh tranh, thay đổi kỹ thuật, sản phẩm lỗi thời, lãi suất tăng…

Cơ hội : các nghiệp vụ với các bên liên quan, những ước tính kế toán, các nghiệp vụ bất thường, hệ thống kiểm soát nội bộ kém hữu hiệu.

Cá tính, thái độ: công ty đã có tiền sử vi phạm pháp luật, thiếu tôn trọng các giá trị đạo đức, Ban giám đốc không sửa chữa các yếu kém kịp thời của hệ thống kiểm soát nội bộ…

Tình huống tại Bibica

Tháng 5 năm 2003, Bibica công bố mức lỗ cả năm 2002 là (5.4) tỉ đồng do các nguyên nhân sau: đầu tư nhiều dự án lớn, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, sự cạnh tranh gay gắt về giá.

Tháng 6 năm 2003, Ban kiểm soát của Bibica đã gửi báo cáo đến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSTC) theo yêu cầu của thanh tra Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Báo cáo chỉ rõ, con số lỗ của Bibica năm 2002 lên tới 12,3 tỷ đồng

Ngày 4/10/2003, Bibica chính thức công bố mức lỗ của năm 2002 với số lỗ 9,1 tỷ đồng

Giải thích cho việc ba lần liên tiếp sửa đổi lại những công bố về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002, Bibica cho biết: Số lỗ phát sinh từ hai khoản được "ẩn" dưới chi phí xây dựng cơ bản dở dang (5,565 tỷ đồng) mà thực chất là chi phí hoạt động của nhà máy tại Hà Nội, và khoản còn lại (1,33 tỷ đồng) do thay đổi phương pháp ghi nhận chi phí thực tế với doanh thu. Do đó giảm chi phí, giảm lỗ thật và tăng lãi giả khoản tương ứng.

Nguồn: http://vnexpress.net &". http://vietbao.vn/Kinh-te

Worlcom

- This company, in an alleged attempt to maintain stated profit levels, treated revenues cost (over $3,8 billion) as capital expenditure. There was also understatement of loans amounting to some 2,5$ billion.

Nguồn: Princiles of Fraud examination , Joseph T.Wells

VSA 240

- VSA 240 nhấn mạnh:
  - KTV phải duy trì thái độ

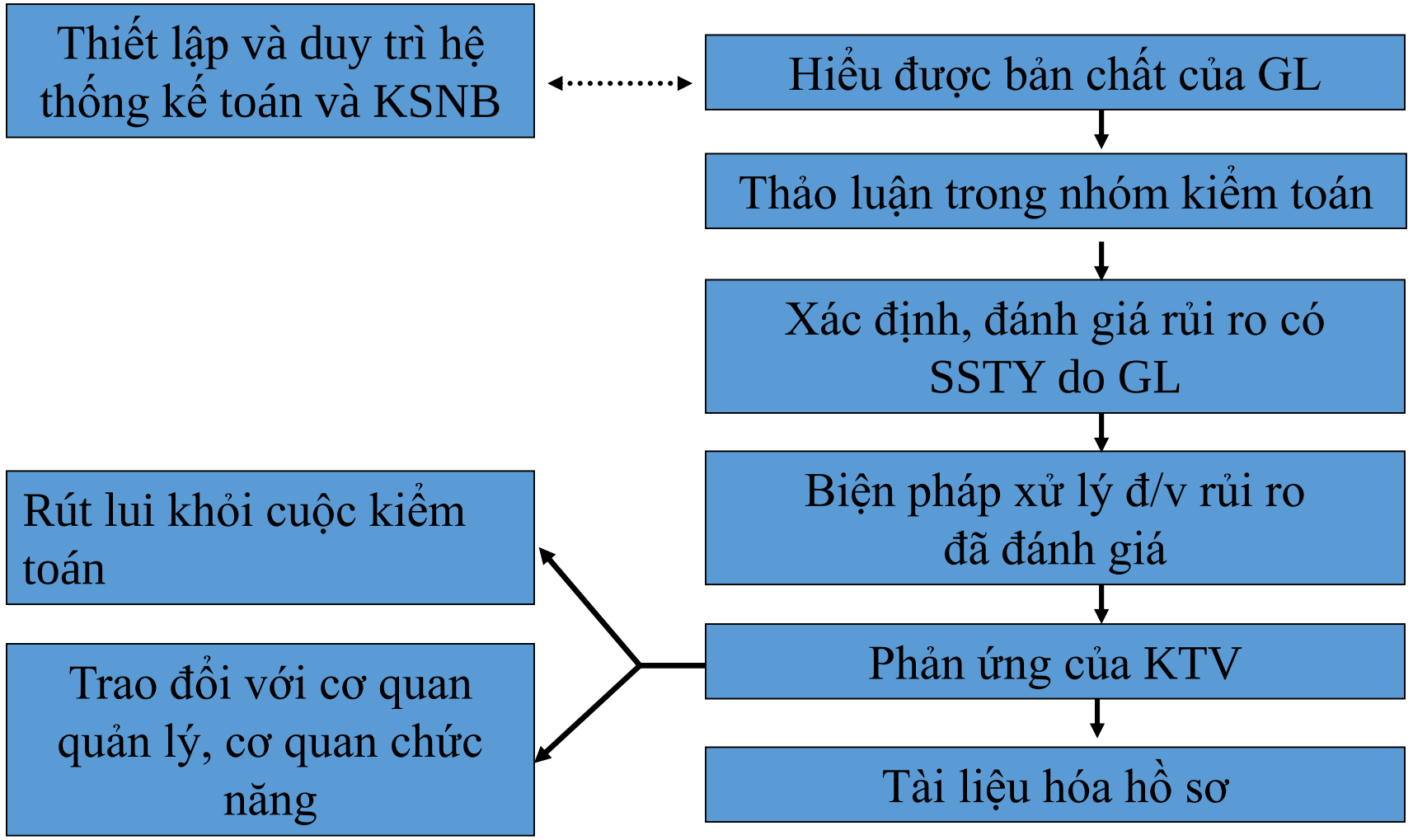
    trong suốt cuộc kiểm toán.
  - Trong suốt quá trình lập kế hoạch, phải tổ chức thảo luận trong nhóm kiểm toán và thành viên BGĐ phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán về các nghi ngờ BCTC có thể có SSTY do gian lận.

BQT, BGĐ

Ngăn chặn, phát hiện và xử lý GL

Kiểm toán viên

Xem xét có GL làm ảnh hưởng trọng yếu BCTC



THẢO LUẬN TRONG NHÓM KIỂM TOÁN

- Mục đích thảo luận.
- Nội dung thảo luận

XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SSTY DO GL

• Một số thủ tục thường được sử dụng là:

+ Phỏng vấn Ban Giám đốc, bộ phận kiểm toán nội bộ, Ban quản trị và các cá nhân khác có liên quan

XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SSTY DO GL

- Xác định và đánh giá RR có SSTY do GL ở:
  - Cấp độ BCTC
  - Cấp độ cơ sở dẫn liệu
- Luôn giả định rằng có RR có GL trong việc nếu xác định là có RR do GL trên BCTC.
- Phải xem các RR có SSTY do GL là RR đáng kể

BIỆN PHÁP XỬ LÝ Đ/V RỦI RO ĐÃ ĐÁNH GIÁ

- RR có SSTY do GL ở cấp độ BCTC: Biện pháp xử lý tổng thể
    - Đánh giá việc lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán
    - Thay đổi, bổ sung các thủ tục kiểm toán dự kiến thông thường
- RR có SSTY do GL ở cấp độ CSDL:
- BGĐ khống chế kiểm soát
    - Thử nghiệm tính thích hợp của các bút toán ghi sổ và các điều chỉnh khác trong khi lập báo cáo tài chính.
    - Soát xét các ước tính kế toán.
    - Tăng cường kiểm tra các nghiệp vụ quan trọng phát sinh ngoài quá trình kinh doanh bình thường của đơn vị được kiểm toán, hoặc có biểu hiện bất thường.

TRAO ĐỔI VỀ GIAN LẬN

- Cho BGĐ hoặc BQT
- Cho cơ quan quản lý & chức năng có liên quan

VSA 250 : XEM XÉT TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG KT BCTC

Hành vi không tuân thủ: là các hành vi bỏ sót hay vi phạm của đơn vị được kiểm toán,

, do đơn vị thực hiện dưới danh nghĩa của đơn vị hoặc do Ban quản trị, Ban Giám đốc hoặc nhân viên thực hiện thay mặt đơn vị.

Hành vi không tuân thủ không bao gồm các vấn đề mang tính cá nhân (không liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị) do Ban quản trị, Ban Giám đốc hoặc nhân viên của đơn vị gây ra;

Giám đốc

Tuân thủ pháp luật

Thiết lập và duy trì các thủ tục cần thiết

1. Hiểu biết PL&QĐ
2. Thiết lập KSNB
3. Xây dựng các quy tắc hành xử
4. Đảm bảo tất cả n/v nắm rõ quy tắc
5. Theo dõi việc tuân thủ và có hình thức kỷ luật phù hợp
6.Tư vấn pháp luật
7. Lưu trữ đầu đủ các VB PL & QĐ

Kiểm toán viên

Chú ý hành vi không tuân thủ làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC

Xem xét về tính tuân thủ pháp luật và các quy định

↓

Thủ tục để nhận dạng hành vi không tuân thủ & Đánh giá ảnh hưởng

↓

Tham khảo ý kiến chuyên gia

↓

Yêu cầu cung cấp thư giải trình

↓

Báo cáo về phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ

↓

Tài liệu hóa hồ sơ

DẤU HIỆU VỀ HÀNH VI KHÔNG TUÂN THỦ

- Đã có sự điều tra của các cơ quan quản lý và cơ quan Nhà nước có liên quan hoặc có các khoản thanh toán tiền phạt, bồi thường;
- Có những khoản thanh toán cho những dịch vụ không rõ ràng hoặc các khoản cho vay đối với các bên tư vấn, các bên liên quan, nhân viên của đơn vị hoặc nhân viên của cơ quan quản lý Nhà nước;
- Các khoản hoa hồng bán hàng hoặc phí đại lí quá cao so với mức thông thường của đơn vị hoặc so với các đơn vị khác cùng ngành hoặc so với giá trị thực tế của dịch vụ nhận được;
- Giá mua quá cao hoặc quá thấp so với giá thị trường;
- Các khoản thanh toán bất thường bằng tiền mặt hoặc bằng séc do người cầm séc thụ hưởng;

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ DẤU HIỆU VỀ HÀNH VI KHÔNG TUÂN THỦ

- Các giao dịch bất thường với những công ty đăng kí kinh doanh tại những nước có nhiều ưu đãi về thuế;
- Thanh toán hàng hóa và dịch vụ cho một nước khác với xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ đó;
- Các khoản thanh toán không có chứng từ hợp lệ;
- Hệ thống thông tin không có khả năng theo dõi và lưu lại các hoạt động truy cập, thay đổi trong hệ thống hoặc không cung cấp được các bằng chứng đầy đủ, dù là do thiết kế hay do sai sót;
- Những nghiệp vụ không được phê duyệt hoặc những nghiệp vụ ghi chép sai;
- Nhận xét tiêu cực của báo chí.

Tình huống

Hàng Không VN:
- Vào 7.2005, trong lần đi khai trương đường bay thẳng Việt Nam - cộng hoà Liên bang Đức và Liên bang Nga : đoàn của chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Sỹ Hưng được thanh toán gần 2,000 tỷ đồng. Và trong số này có rất nhiều khoản tiền không có dự toán như chi phí tiếp khách, lệ phí tham quan, mua nước uống...
- Đoàn của Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hiển đi công tác Liên bang Nga vài ngày nhưng Văn phòng chi nhánh tại Nga chi 263 triệu đồng công tác phí trong đó riêng tiền khách sạn đã lên tới 187 triệu đồng…

Nguồn: www.dantri.com.vn

Tình huống

❖ Hàng Không VN

Công trình xưởng sửa chữa máy bay A76 của Vietnam Airlines đã hoàn thành 10 năm nay nhưng vẫn chưa được quyết toán xong.. Dự án này bắt đầu triển khai từ năm 1993.

Tổng dự toán ban đầu của công trình là 20 tỷ đồng, tuy nhiên đến khi công trình hoàn thành năm 1997 thì tổng chi phí xây dựng đã lên tới 109.3 tỷ đồng. Theo báo cáo của tổ thẩm tra quyết toán, công trình này còn hơn 10 tỷ đồng chưa được các cơ quan chức năng đồng ý quyết toán vì thiếu các hoá đơn chứng từ hợp lệ cho các hạng mục: móng và lắp đặt , trạm biến áp, nền, bể chứa nước cứu hoả và bể chứa chất tạo bọt, chi phí khởi công, nghiệm thu, bàn giao, khánh thành...

Nguồn: www.dantri.com.vn

Tình huống

Vào ngày 20/7/2006, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế vừa triệt phá một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế GTGT tại công ty TNHH Hà Gia Linh (Hà Nội). Cùng với giám đốc công ty TNHH Vĩnh Hưng, công ty TNHH Kinh doanh hội nhập và phát triển, các bị can này đã móc ngoặc cùng nhau lập hồ sơ khống xuất khẩu các mặt hàng nông sản sang Trung Quốc từ đó sử dụng Hoá đơn lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Bước đầu xác định các bị can đã chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng.

Nguồn: www.dantri.com.vn&vnexpress.net

VSA 260

- Xác định người phù hợp trong Ban Quản trị mà KTV cần trao đổi thông tin
- Các vấn đề trao đổi:
    - Trách nhiệm của KTV
    - Phạm vi, lịch trình kiểm toán
    - Những phát hiện quan trọng khi thực hiện kiểm toán
    - Tính độc lập của KTV
- Quá trình trao đổi: hình thức, thời gian và tính thỏa đáng của nội dung trao đổi
- Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP HIỆN HÀNH CỦA VN

- Luật kiểm toán độc lập (2011)
- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (8.2015)

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

- Chính trực.
- Khách quan.
- Năng lực chuyên môn & tính thận trọng.
- Tính bảo mật.
- Tư cách nghề nghiệp.

CÁC NGUY CƠ VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ

- **CÁC NGUY CƠ**

- Nguy cơ do tư lợi
- Nguy cơ tự kiểm tra
- Nguy cơ về sự bào chữa
- Nguy cơ từ sự quen thuộc
- Nguy cơ bị đe doạ

- **CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ**

Thank You !